

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/689

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (משיכה פטורה מקרן השתלמות כשחלות תקנות שמטילות הגבלות על פעילות עסקית), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 9 1. בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 9, לפני פסקה (17) יבוא:

"(16ד) (א) סכומים שלא יעלו על 7,500 שקלים חדשים בחודש מסוים, שמשך עובד מכלל חשבוניותיו בקרנות ההשתלמות או שמשך יחיד מכלל חשבוניותיו בקרן השתלמות לעצמאים כהגדרתה בסעיף 17(א5), לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה המוטבת, והכל אם לא חלפו שש שנים ממועד התשלום הראשון לחשבון, ולגבי עובד או יחיד שהגיע לגיל הפרישה – שלוש שנים ממועד התשלום הראשון לחשבון, ובלבד שהממשלה קבעה הוראות לפי חוק-יסוד: הממשלה או חוק אחר שמטילות הגבלות על הפעילות העסקית במשק, ושמיכת הכספים מכלל חשבוניותיו לא תעלה על הסכום האמור בחודש מסוים.

(ב) לא יראו משיכת סכומים לפי פסקה זו כמשיכה בפטור ממס לעניין תנאים שבהם חשבוניות שונים של עובד בקרן השתלמות אחת או יותר ייחשבו לחשבון אחד כפי שנקבעו בתקנות לפי פסקה (16א)(ד).

(ג) יראו משיכת כספים לפי פסקה זו כמשיכה בפטור ממס לפי פסקאות (16א) ו-(16ב) לעניין ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות כפי שנקבעו בתקנות לפי סעיף 164.

(ד) בפסקה זו –

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

”חברה מנהלת” – כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל;

”מועד התשלום הראשון והפקדה מוטבת” – כהגדרתם
בפסקאות (א16) ו-(ב16), לפי העניין;

”בן זוג” – כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין.”

תיקון חוק הפיקוח 2. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס”ה–2005², בסעיף
על שירותים 23(א) אחרי פסקה (ב) יבוא:
פיננסיים (קופות
גמל)

”(ב2) סכומים שמשך עובד מחשבונו בקרן השתלמות, אף אם לא חלפו
המועדים בפסקת משנה (א), ובלבד שהממשלה התקינה תקנות שעת חירום
לפי סעיף 39 לחוק-יסוד: הממשלה³ שמטילות מגבלות על פתיחת בתי עסק.
הוראות פסקה (ב) לא יחולו לעניין זה.”

דברי הסבר

קרן השתלמות מהווה אפיק חסכון פטור ממס לשכירים ולעצמאים, ככל שמיכת הכספים מהקרן
נעשית בהתאם להוראת החוק - למשל, בחלוף 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון לצורך
השתלמות, או בחלוף 6 שנים כאמור, לכל מטרה.
עקב התפשטות נגיף הקורונה, נקלעו אזרחים רבים למצוקה כלכלית שנבעה מפיטורים, סגירת בתי
עסק, אי זכאות לדמי אבטלה או חל”ת. בחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה),
התש”ף–2020, התאפשרה משיכה דומה בפטור ממס בסכום של עד 7,500 שקלים חדשים בחודש. כיוון
שמדובר היה בהוראת שעה, מוצע לקבוע הוראה קבועה שתאפשר משיכה פטורה ממס מקרן השתלמות,
כאשר הממשלה מתקינה תקנות שעת חירום לפי חוק-יסוד: הממשלה או מכוח חוק אחר שמטילות
הגבלות על הפעילות העסקית במשק. באופן זה ניתן יהיה לסייע מיידית למי שנקלעו לקושי כלכלי עקב
הוראות שקבעה הממשלה כאמור.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד
טיבי (פ/24/2405).
הצעת החוק זהה לפ/24/2405 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו”ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ”ה בכסלו התשפ”ג (19.12.2022)

² ס”ח התשס”ה, עמ’ 889.

³ ס”ח התשס”א, עמ’ 158.